

内与侵权人承担连带赔偿责任。第一种观点是对交通事故责任承担主体赔偿顺序规则的突破，相当于将统筹公司等同于保险公司，显然不宜采用。第二种观点在司法实践中普遍采用，符合法理，但并非解决纠纷的最佳方式，不利于维护受害人的合法权益，也会造成受害人、侵权人的诉累。

本案采用第三种裁判观点。《中华人民共和国民法典》第五百五十二条规定：“第三人与债务人约定加入债务并通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务。”典型情况下，债务加入首先要求存在债务，其次要求存在债务加入合同。本案情形与典型的债务加入稍有区别：一是统筹公司所加入的债务为未来可能发生的债务，统筹公司在作出债务加入的意思表示时债务并不存在；二是本案不存在债务加入合同，《机动车统筹单》中“可以由统筹人直接赔付”的约定是否包含债务加入的意思，也需要结合合同内容加以推断。但这两点区别并不影响本案适用债务加入的规定。首先，《中华人民共和国民法典》第五百五十二条规定并未禁止合同主体加入将来可能发生之债；其次，本案中的可能发生之债受到赔偿限额限制，并不会因债务发生的不确定性而导致重大误解、显失公平等合同效力上的瑕疵；最后，“可以由统筹人直接赔付”的约定未免除侵权人的法定赔偿之债，而是在侵权之债的基础上同时赋予债权人向统筹公司要求赔偿的权利，产生债务加入的法律效果，即由侵权人与统筹公司承担连带赔偿责任。此外，适用债务加入规定，有助于一次性解决纠纷，减少侵权人承担责任后再诉统筹公司案件，起到有力保障受害人合法权益、减轻当事人诉累、避免统筹公司规避合同责任等多赢的效果。

编写人：广东省深圳市盐田区人民法院 王松

多辆机动车交通事故中的赔偿责任

——王某、许某诉冯某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省信阳市中级人民法院(2023)豫15民终4506号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):王某、许某

被告(被上诉人):冯某、康某、甲保险公司、乙保险公司

被告(上诉人):丙保险公司

【基本案情】

2023年7月1日20时许,许甲驾驶豫三轮摩托车行驶时撞上冯某停放的A号重型半挂牵引车牵引的B号挂车尾部,许甲受伤掉下三轮摩托车,躺在道路南侧机动车道,后康某驾驶浙C号小型轿车行驶时将许甲碾轧,致许甲受伤经抢救无效死亡,车辆受损。2023年7月26日,交通警察大队作出道路交通事故认定:许甲负事故的主要责任,冯某负事故的次要责任,康某负事故的次要责任。C号小型轿车在乙保险公司投保交强险,在丙保险公司投保限额200万元的商业三者险,事故发生在保险有效期内;A号重型半挂牵引车在甲保险公司投保交强险和限额100万元的商业三者险,事故发生在保险有效期内。事故发生后,冯某垫付300元。经审核,原告损失总金额为859525.5元,其中死亡赔偿金769674元、丧葬费39451.5元、精神抚慰金50000元、物损酌定400元。

【案件焦点】

在多辆机动车发生交通事故造成第三人损害的情况下，损失超出各机动车交强险责任限额之和的，对承保交强险的两个保险公司按责任比例确定赔偿责任适用法律是否正确。

【裁判要旨】

河南省商城县人民法院经审理认为：公民的生命权不受侵犯。受害人许甲驾驶豫三轮摩托车撞上被告冯某停放的A号重型半挂牵引车牵引的B号挂车尾部，许甲受伤掉下三轮摩托车，躺在机动车道，被告康某驾驶C号小型轿车行驶时将许甲碾压，致许甲受伤经抢救无效死亡，车辆受损。该起事故经公安交通警察大队认定，受害人许甲负事故的主要责任，被告冯某负事故的次要责任，被告康某负事故的次要责任。C号小型轿车在被告乙保险公司投保交强险，在被告丙保险公司投保限额200万元的商业三者险，事故发生在保险有效期内；A号重型半挂牵引车在被告甲保险公司投保交强险和限额100万元的商业三者险，事故发生在保险有效期内。故，原告方的损失应当由被告甲保险公司和被告乙保险公司在交强险限额内各承担50%的赔偿责任，不足部分由被告甲保险公司和被告丙保险公司在商业险限额内各赔偿20%。

河南省商城县人民法院根据《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千二百零八条、第一千二百一十三条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十八条和《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，判决如下：

一、被告乙保险公司自判决生效之日起十日内为被告康某赔偿原告王某、许某损失90200元[交强险90200元 $(180000\text{元}+400\text{元})\times 50\%$];

二、被告丙保险公司自判决生效之日起十日内为被告康某赔偿原告王某、许某损失135825.1元[商业险135825.1元 $(859125.5\text{元}-180000\text{元})\times 20\%$];

三、被告甲保险公司自判决生效之日起十日内为被告冯某赔偿原告王某、

许某损失226025.1元[交强险90200元(180000元+400元)×50%+商业险135825.1元(859125.5元-180000元)×20%];

四、驳回原告王某、许某的其他诉讼请求。

丙保险公司不服一审判决，提起上诉。河南省信阳市中级人民法院经审理认为：根据《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款规定：“多辆机动车发生交通事故造成第三人损害，损失超出各机动车交强险责任限额之和的，由各保险公司在各自责任限额范围内承担赔偿责任；损失未超出各机动车交强险责任限额之和，当事人请求由各保险公司按照其责任限额与责任限额之和的比例承担赔偿责任的，人民法院应予支持。”该规定中的责任限额是各保险公司承保的交强险责任限额而非事故责任。本案中，被害人许甲的损失总额已经超出交强险责任限额之和，按前述规定，被上诉人甲保险公司与被上诉人乙保险公司应当在其承保的交强险范围内各自承担责任。超出交强险部分按照原审认定的上诉人与被上诉人甲保险公司各自按20%的责任比例进行承担。据此计算方式，上诉人丙保险公司应赔偿被上诉人王某、许某损失99745.1元[(859125.5元-360400元)×20%]；被上诉人乙保险公司应赔偿被上诉人王某、许某损失180200元；被上诉人甲保险公司应赔偿被上诉人王某、许某损失279941.5元[交强险180200元+商业险(859125.5元-360400元)×20%]。丙保险公司的上诉请求成立，予以支持。

河南省信阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条、第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销河南省商城县人民法院(2023)豫1524民初3078号民事判决；

二、丙保险公司自判决生效之日起十日内在商业险限额内赔偿王某、许某损失99745.1元[(859125.5元-360400元)×20%]；

三、乙保险公司自判决生效之日起十日内在交强险限额内赔偿王某、许某损失180200元；

四、甲保险公司自判决生效之日起十日内在交强险及商业险限额内赔偿王某、许某损失279941.5元[交强险180200元+商业险99745.1元(859125.5

元-360400元)×20%];

五、驳回王某、许某的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案是道路交通事故责任纠纷案件中比较常见的问题，把握此类案件的重点和难点，对于提高案件办理质量和效率意义重大，此类事故与单一事故相比，多车碰撞事故涉及的法律问题相对复杂，下面简析此类案件的责任认定和相关问题。

多辆机动车发生交通事故是指初次事故发生后，其他车辆冲入事故现场，与事故现场内的相关车辆、人员或安全设施等再次发生碰撞而产生的事故。

《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款规定：“多辆机动车发生交通事故造成第三人损害，损失超出各机动车交强险责任限额之和的，由各保险公司在各自责任限额范围内承担赔偿责任；损失未超出各机动车交强险责任限额之和，当事人请求由各保险公司按照其责任限额与责任限额之和的比例承担赔偿责任的，人民法院应予支持。”交强险属于国家强制保障类保险，保障的对象是事故车辆以外的第三人，交强险的赔付实行有责限额和无责限额，故上述条文应当区分“多辆机动车均有责”和“多辆机动车部分有责和部分无责”。

1. 多辆机动车均有责，第三人损失超出各机动车交强险责任限额之和，此种情况下，不论车辆责任大小，各保险公司均应自行承担有责限额内的赔偿责任。例如，上述案例，被害人许甲撞上A车，倒地后被C车碾轧受伤经抢救无效死亡，经交警部门认定A车次责，C车次责，许甲主责。A、C两车均投保交强险。许甲的损失超过了A、C两车的交强险责任限额之和。根据上述法律规定，A车交强险承保保险公司和C车交强险承保保险公司应该在各自的有责限额内承担赔偿责任，两家交强险承保保险公司承担赔偿责任后的剩余部分，由A、C两车的侵权人或者承保商业险的保险公司按照各自的责任比例承担赔偿责任。

2. 多辆机动车部分有责和部分无责，第三人的损失超过各车辆的交强险的责任限额之和，由各保险公司分别承担有责限额的赔付责任和无责限额的赔付

一、交通事故中的主体问题 77

责任。例如，被害人许甲撞上A车，倒地后被C车碾压受伤经抢救无效死亡，经交警部门认定A车全责，C车无责，许甲无责。A、C两车均投保交强险。此时许甲的总损失均超出两辆机动车交强险责任限额之和。根据上述法律规定，A车交强险承保保险公司和C车交强险承保保险公司应该在各自的有责限额内和无责限额内承担赔偿责任，两家交强险承保保险公司承担赔偿责任后的剩余部分，由A车的侵权人或者承保商业险的保险公司承担赔偿责任。

3. 多辆机动车都有责，第三人的损失未超出各机动车交强险责任限额之和，不论各车的责任大小，均应平均承担。例如，被害人许甲撞上A车，倒地后被C车碾压受伤经抢救无效死亡，经交警部门认定A车主责，C车次责，许甲无责。A、C两车均投保交强险。许甲的医疗费用损失8000元，伤残部分损失8万元，财产损失800元。此时许甲的分项损失和总损失均未超出两辆机动车交强险责任限额之和。A、C两车均有责，因此根据上面所述法律规定，A车交强险承保保险公司和C车交强险承保保险公司应该在各自的有责限额内承担赔偿责任，各保险公司在有责限额内承担责任的比列： $A车交强险承保保险公司承担许甲医疗费部分损失1.8万元 \div 3.6万元 \times 8000元$ ，即4000元；伤残部分损失 $18万元 \div 36万元 \times 8万元$ ，即4万元；财产损失 $2000 \div 4000 \times 800元$ ，即400元。C车交强险承保保险公司承担许甲医疗费部分 $1.8万元 \div 3.6万元 \times 8000元$ ，即4000元；伤残部分损失 $18万元 \div 36万元 \times 8万元$ ，即4万元；财产损失 $2000 \div 4000 \times 800元$ ，即400元。

4. 多辆机动车部分有责和部分无责，第三人的损失未超出各机动车交强险责任限额之和，由各保险公司根据各自责任分别承担有责限额的赔付责任和无责限额的赔付责任。例如，被害人许甲撞上A车，倒地后被C车碾压受伤经抢救无效死亡，经交警部门认定A车主责，C车无责，许甲无责。A、C两车均投保交强险。许甲医疗费用损失8000元，伤残部分损失8万元，财产损失800元。此时许甲的分项损失和总损失均未超出两辆机动车交强险责任限额之和。A车交强险有责限额为20万元，C车交强险的无责限额为1.99万元。A车交强险承保保险公司在有责限额内承担赔偿责任，其承担许甲医疗费部分1.8万

元 $\div 1.98$ 万元 $\times 8000$ 元,即7272.7元;伤残部分18万元 $\div 19.8$ 万元 $\times 8$ 万元,即7.273万元;财产损失2000 $\div 2100 \times 800$ 元,即761.9元。C车交强险承保保险公司在无责限额内承担赔偿责任,其承担许甲医疗费部分1800 $\div 19800 \times 8000$ 元,即727.3元;伤残部分1.8万元 $\div 19.8$ 万元 $\times 8$ 万元,即0.727万元;财产损失100 $\div 2100 \times 800$ 元,即38.1元。

编写人:河南省商城县人民法院 赵俊杰

追逐竞驶引发交通事故后赔偿责任的承担

——戈某诉丁某、某保险公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省日照市中级人民法院(2023)鲁11民终2306号民事判决书

2. 案由:机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):戈某

被告(上诉人):丁某

被告(被上诉人):某保险公司

【基本案情】

2022年8月28日10时2分,丁某驾驶A小型汽车行驶时,与前方顺行的戈某驾驶的小型轿车发生追尾碰撞后,又与王某驾驶的四轮机动车和滕某驾驶的小型普通客车发生碰撞,致三车损坏,王某、戈某、丁某受伤的道路交通事故。交通警察支队作出《道路交通事故认定书》,认定丁某承担事故的全部责

任，王某、戈某、滕某无责任。

丁某驾驶的A 小型汽车在某保险公司投保交强险和商业三者险(保险金额 200万元),事故发生在保险期间内。

另查明，经调取公安机关事故卷宗《案件侦破情况说明》中“案件侦破过程”记载：“丁某驾驶机动车在道路上追逐竞驶导致发生交通事故，涉嫌危险 驾驶罪。”

戈某的各项损失经审理查明的事实认定330906.36元。

【案件焦点】

1. 丁某追逐竞驶引发交通事故的行为是否属于故意制造交通事故；2. 本案丁某追逐竞驶引发交通事故的行为保险公司的赔偿责任应该如何确定。

【法院裁判要旨】

山东省日照市岚山区人民法院经审理认为：从交警询问笔录和丁某的行车记录仪可知，丁某与戈某因其他纠纷于事故当天在派出所接受调解，在戈某开车离开派出所后，丁某车辆一直尾随戈某车辆行驶，在跟随戈某车辆等待红绿灯的过程中，丁某有明显倒车撞击戈某车辆的行为，在信号灯变为绿灯后，戈某通过该路口，后丁某仍加速跟随戈某车辆，在戈某遇前车刹车时，丁某未采取紧急有效的避险措施，造成本案交通事故的发生。本院认为，丁某作为机动车驾驶人应该能够明确预知在车流、人流较多的道路上追逐竞驶、追赶车辆的行为可能会造成道路交通事故的发生，但其主观上仍放任该行为，使双方车辆处于危险状态，导致本案交通事故的发生，丁某主观上属于间接故意，本案不属于意外交通事故。本案中丁某被认定为故意制造交通事故，保险公司应在交强险限额内对戈某的人身损害承担赔偿责任。综合保险公司提交的证据材料，能够证实保险公司已就“被保险人故意制造保险事故，保险人不负责赔偿”对丁某尽到了提示和说明义务，本案某保险公司不应在商业险范围内承担赔偿责任。

山东省日照市岚山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百

六十五条、第一千一百七十九条、第一千一百八十四条、第一千二百零八条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第十五条之规定，判决如下：

一、在交强险责任限额内，某保险公司赔偿戈某医疗费7163.5元、住院伙食补助费250元、营养费1100元、精神损害抚慰金2000元、残疾赔偿金178000元，共计188513.5元；

二、丁某赔偿戈某其他各项损失共计142392.86元；

三、驳回戈某的其他诉讼请求。

丁某不服一审判决，提出上诉。山东省日照市中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点为丁某是否故意制造案涉交通事故。根据一审法院调取的公安机关对丁某、戈某询问笔录、《案件侦破情况说明》以及某司法鉴定中心作出的《司法鉴定意见书》等证据，足以认定丁某驾驶机动车在道路上追逐竞驶造成案涉事故。丁某作为具备完全民事行为能力的自然人，应当知晓驾驶机动车在道路上追逐竞驶可能会发生交通事故。在事故发生前，丁某驾车尾随驾车行驶的戈某并在路口倒车故意碰撞戈某驾驶的车辆，随后丁某仍驾车加速行驶，放任车辆处于连续危险状态，放任危险结果的发生，从而导致案涉事故的发生，故一审认定丁某故意制造案涉事故并无明显不当。丁某主张不排除脑部肿瘤压迫神经导致其自身行为不受控制造成本案事故的可能，依据不足，本院不予支持。丁某故意制造案涉事故，根据《机动车商业保险免责事项说明书》第二十三条约定，在某保险公司履行提示和说明义务的情况下，保险人在该机动车商业保险范围内不承担赔偿责任。

山东省日照市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的核心在于追逐竞驶行为造成的交通事故定性以及赔偿责任的划分。

第一，机动车驾驶员在车流、人流较多的道路上追逐竞驶主观上放任该行为从而导致交通事故发生的行为，该如何定性。民法上的间接故意，是指行为人明知或者应当知道自己的行为会导致危害结果的发生，却放任结果的发生。而追逐竞驶是指机动车驾驶人员出于竞技、追求刺激、斗气或者其他动机在道路上曲折、穿行、快速追赶行驶。由此，追逐竞驶不仅局限于二人以上基于意思联络而实施的行为，也可以是单个人实施的以随意追逐、超越其他车辆、频繁变道，突然并线，或者近距离驶入其他车辆之前等危险驾驶行为。而具备完全民事行为能力的自然人，应当知晓驾驶机动车在道路上追逐竞驶可能会发生交通事故，仍放任车辆处于连续危险状态，放任危险结果的发生应属于间接故意。

本案中，关于侵权人丁某追逐竞驶行为定性存在两种观点。一种观点认为丁某主观上不是故意，本案属于意外交通事故。戈某在道路快速行驶，变更车道，与前方车辆未保持合适的制动距离，其紧急刹车的行为致使后方丁某车辆来不及躲避和刹车，发生了本案事故。丁某对其后来追逐他人车辆发生交通事故并不是主观积极追求该结果的发生，属于疏忽大意没有预见，主观上为过失，故认为本案属于意外交通事故。另一种观点认为丁某主观上存在故意，本案不属于意外交通事故。丁某在跟随戈某车辆等待红绿灯的过程中，两次明显倒车试图撞击戈某车辆，戈某通过路口后，丁某加速跟随戈某车辆，丁某作为机动车驾驶人应该能明确预知在车流、人流较多的道路上追逐竞驶，追赶车辆的行为可能会造成道路交通事故的发生，但其主观上仍放任该行为导致本案交通事故的发生，属于间接故意，故认为本案不属于意外交通事故。

本案中，丁某作为具备完全民事行为能力的自然人，应当知晓驾驶机动车在道路上追逐竞驶可能会发生交通事故，仍放任车辆处于连续危险状态，放任危险结果的发生，并最终导致本案事故，其行为符合间接故意的情形，故应认定丁某追逐竞驶引发交通事故属于故意制造交通事故的行为。

